



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 00003070 2025

Tocache, 23 DIC 2025

VISTO, el Memorando N° 1145-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01; a favor de **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**, con DNI. N° 00963541, y demás documentos adjuntos, con un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003070 2025

Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 5141-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 3 de noviembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 15 de fecha 22 de agosto de 2025, el Juzgado Civil de Tocache **Declara Nula Resolución Jefatural N°02565-2024-UGEL TOCACHE de fecha 10 de setiembre del 2024**, DECLARAR INFUNDADO la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del año 2025, **requiere a la UGEL.TOCACHE** cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3046-2025-GRSM/DRE de fecha 8 de setiembre del 2025, RESUELVE **RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 002565, de fecha 10 de setiembre de 2024, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **ONCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 16/100 SOLES (S/ 11,095.16)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 15 de fecha 20 de agosto de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache; **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 15 de fecha 22 de agosto de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Memorándum N° 1145 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01, para reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o íntegra e intereses legales, a favor del administrado **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**, Con **Informe N° 0224-**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003070 2025

2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM de fecha 10 de noviembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril de 2025. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 12, de fecha 27 de marzo del 2025

Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 00008-2022 0-2209-JM-LA-01, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 03 de noviembre del 2023, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, DECLARESE NULA la Resolución Directoral N° 000838 UGEL-T de fecha 18 de marzo de 2010 y la Resolución Directoral Regional N° 1998-2021-GRSM/DRE de fecha 30 de diciembre de 2021. **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total integra. Y que se **reconozca** al demandante cuantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley, le reconoce dicho beneficio, hasta el 25 de noviembre año 2012; con **deducción de los montos que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, en aplicación de la Ley N° 24029, modificado por la Ley 25212,**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 00003070 2025

La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Penal de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 15 de enero de 2024, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 5 de fecha tres de noviembre del dos mil veintitrés que declara fundada en parte la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. ORDENARON que la UGEL — Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. PRECISARON que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por el periodo del 15 de abril de 1993 al 25 de noviembre del 2012 periodo laborado bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212 **con Resolución N° 009 de fecha 16 de junio del 2024** donde el Juzgado Civil de Tocache, dispuso que se cumpla lo resuelto y ejecutoriado por la Sala Superior, **requiriendo a la UGEL TOCACHE, CUMPLA** con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada.



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM* de fecha 23 de abril del 2025, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025, esto es la suma, por el monto de **Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 64/100 soles (S/ 62,343.64)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 02/100 soles (S/ 36,863.02)**, haciendo un total de **Noventa y Nueve Mil Doscientos Seis con 66/100 soles (S/ 99,206.66)**, a favor del administrado **MILCIADES LOPEZ CEVALLOS**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3696-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003070 2025

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como liquidación de devengado, contenido en el Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025, a favor del administrado MILCIADES LOPEZ CEVALLOS identificado con DNI. N° 00963541, el pago de la suma de **Sesenta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 64/100 soles (S/ 62,343.64)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o íntegra por el periodo comprendido desde el 15 de abril de 1993, hasta el 25 de noviembre 2012, más la suma de **Treinta y seis mil ochocientos sesenta y tres con 02/100 (S/ 36,863.02)** por concepto de interés legales; haciendo un total de Noventa y nueve mil doscientos seis con 66/100 soles (S/ 99,206.66) ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 148-2025- HHP/EML- CSJSM de fecha 23 de abril del 2025. Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 15 de la fecha 22 de agosto 2025 asignada en el Expediente Judicial N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01 y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 3046-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
MILCIADES LOPEZ CEVALLOS	N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01	N° 148-2025- HHP/EML- CSJSM de fecha 23 de abril del 2025	S/ 62,343.64	S/ 36,863.02	S/ 99,206.66

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N ° 002565-2024-UGEL Tocache de fecha 10 de setiembre del 2024, reconocido a favor de MILCIADES LOPEZ CEVALLOS en aplicación del DS.051-91-PCM. Resolución Judicial N°15 de fecha 22 de agosto 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00008-2022-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Civil -Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000030702025



ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Víctor Vela Ramírez

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

VVR/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH